

ABDUL GHANI BIN AHMAD (PERAYU 1)

lawan

KETUA PENDAKWA SYARIE NEGERI SELANGOR

Rayuan Jenayah No. 10000-166-0003-2018

&

NORHASLINA BINTI ABD HAMID (PERAYU 2)

lawan

KETUA PENDAKWA SYARIE NEGERI SELANGOR

Rayuan Jenayah No. 10000-147-0004-2018

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel)

21 September 2020/3 Safar1442H

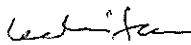
Peguam Syarie Perayu 1 & Perayu 2: Encik Fakhrul Azman Bin Abu Hasan dari Tetuan Azaine & Fakhrul.

Responden: Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes-kes ini adalah suatu rayuan oleh Perayu 1 dan Perayu 2 (*Perayu-Perayu*) terhadap sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor seperti berikut;

- i. Perayu 1 merayu keputusan yang diberikan pada 8 Julai 2014 dalam Kes Rayuan Jenayah No. 10500-166-0028-2016; dan
- ii. Perayu 2 merayu keputusan yang diberikan pada 8 Julai 2014 Kes Rayuan Jenayah No. 10005-147-0158-2014.



Oleh kerana kedua-dua kes ini melibatkan-isu kebenaran merayu yang sama, maka bagi menjimatkan masa mahkamah, Kami akan mengulas dan memutuskan kedua-dua rayuan ini dalam satu penghakiman.

2. Perayu 1 telah dituduh di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat atas kesalahan di bawah Seksyen 124 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 kerana berpoligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah pada 16 Disember 2013 jam lebih kurang 12.15 tengah hari di Majlis Agama Islam Wilayah Phthalung, Thailand.

3. Perayu 2 pula telah dituduh di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat atas kesalahan di bawah Seksyen 134 Enakmen yang sama kerana bersubahat melakukan kesalahan bernikah tanpa kebenaran dengan Abd Ghani Bin Ahmad pada 16 Disember 2013 jam lebih kurang 12.15 tengah hari di Majlis Agama Islam Wilayah Phthalung, Thailand.

4. Perayu-Perayu telah mengaku salah terhadap pertuduhan yang dikenakan dan Hakim Bicara telah mensabitkan Perayu-Perayu bersalah atas kesalahan di bawah Seksyen 124 dan 134 Enakmen. Setelah mempertimbangan mitigasi Perayu-Perayu dan hujah pihak Pendakwaan, Hakim Bicara telah menjatuhkan hukuman terhadap Perayu-Perayu dengan masing-masing dijatuhkan hukuman penjara dua (2) hari.

5. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu-Perayu telah memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah pada 9 Julai 2014. Perayu-Perayu telah mengemukakan sembilan (9) Petisyen Rayuan dan boleh dirujuk di muka surat 414-418 Rekod Rayuan.

6. Pada 8 Julai 2014, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membuat keputusan sebagaimana berikut:

6.1 Rayuan Perayu-Perayu diterima.

6.2 Mahkamah memerintahkan hukuman Tuan Hakim MRS Hulu Langat dalam Kes Jenayah No. 10005-166-157-2014 dan 10005-147-0158-2014 terhadap Perayu-Perayu dikekalkan.

6.3 Mahkamah memerintahkan pelaksanaan hukuman penjara hendaklah dilaksanakan mulai hari ini.

7. Tidak berpuas hati dengan keputusan rayuan tersebut, Perayu-Perayu telah memohon kebenaran merayu dan pada 15 Mac 2018, Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan bahawa Permohonan Kebenaran Merayu diluluskan. Hanya satu sahaja isu yang dibenarkan iaitu sama ada hukuman pemenjaraan wajar dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan kali pertama dalam kes matrimoni.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8. Suatu prinsip yang kukuh (establish) dalam perundangan dan kehakiman bahawa mahkamah yang menjalankan kuasa rayuan keberatan untuk campur tangan atau mengganggu sesuatu hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan ianya jelas silap dalam ertikata ianya taksah atau tak bersesuaian dengan fakta yang terbukti atau keadaan kes.

9. Dalam kes ini, semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu telah mempetisyenkan di dalam petisyen rayuan 2 (m.s 415 Rekod Rayuan) seperti berikut:-

Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah terkhilaf dari sudut undang-undang dan fakta apabila tidak mempertimbangkan bahawa berdasarkan fakta Perayu adalah merupakan pesalah kali pertama. Kesalahan yang mana telah diakui oleh Perayu itu juga bukanlah satu kesalahan jenayah berat yang boleh membahayakan atau memudharatkan orang ramai sehingga hukuman penjara sahaja yang boleh menghalang perbuatan tersebut.

10. Perayu dalam hujahnya telah menyatakan bahawa Perayu-Perayu dalam kes ini adalah pesalah kali pertama yang mana sebelum itu Perayu-Perayu tidak pernah dituduh atau disabitkan atas apa-apa kesalahan lain di bawah mana-mana Mahkamah sekalipun. Oleh itu suatu fakta yang tidak dapat dinafikan lagi bahawa Perayu-Perayu dalam kes ini adalah merupakan pesalah kali pertama sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 129(1) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Kesalahan yang diakui oleh Perayu-Perayu ini juga bukanlah merupakan satu kesalahan jenayah berat yang boleh membahayakan atau memudharatkan orang ramai sehingga hukuman penjara sahaja yang boleh menghalang perbuatan tersebut. Hukuman memenjarakan seseorang yang berpoligami tanpa kebenaran adalah tidak wajar kerana ia melibatkan kesalahan prosedur perkahwinan sahaja dan bukanlah kesalahan jenayah yang membahayakan orang awam. Kewajaran hukuman penjara selama dua (2) hari tersebut gagal dijelaskan secara wajar dan munasabah oleh Hakim Bicara menjadikan ia suatu hukuman yang berlebih-lebihan.

11. Perayu-Perayu juga telah berhujah bahawa kesalahan yang dilakukan oleh Perayu-Perayu bukanlah tergolong dalam suatu kesalahan liabiliti ketat (strict liability) dan serius yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Perayu-Perayu telah merujuk kes **Pendakwa Raya lwn. Nagaraja A/L Subramaniam (2009) MLJU 359** di mana Hakim merujuk kepada kes **PP V Govindnan A/L Chinden Nair [1998] 2 CLJ 572** iaitu pengakuan salah tertuduh tidak diambil kira kerana mengambil kira faktor sabitan terdahulu yang bertambah. Perayu-Perayu juga merujuk kes **PP lwn. Vimealathan A/L Sethu (2006) 6 MLJ 397** dan **PP lwn. Leo Say & Ors 2 CLJ 155** berkaitan prinsip bahawa keseriusan sesuatu kesalahan itu boleh menafikan pengakuan salah. Berlainan dengan kes-kes Perayu-Perayu ini, YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak mengambil kira jenis kesalahan yang dilakukan oleh Perayu yang bukan kesalahan liabiliti ketat dan Perayu-Perayu menegaskan bahawa kesalahan poligami tanpa kebenaran dan bersubahat berkahwin tanpa kebenaran hanyalah satu kesalahan undang-undang dari segi administratif dan tidak memberikan kesan besar dalam masalah amah.

12. Responden pula berhujah bahawa keseriusan sesuatu kes dalam kesalahan berpoligami tanpa kebenaran dan bersubahat nikah tanpa kebenaran adalah tidak boleh disamakan dengan kes-kes yang lain. Atas sebab itu hukuman yang diperuntukkan adalah berbeza dengan melihat kepada fakta kes tersebut. Kesalahan bagi Seksyen 124 EUUKIS 2003 berbeza dengan Kesalahan Jenayah Khalwat misalnya. Isu keseriusan atau beratnya kesalahan tidak boleh disamakan dengan kesalahan yang lain, ianya dalam ruang lingkup kesalahan itu sendiri. Oleh itu Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam mentafsir serius, berat atau ringan. Apabila sesuatu kesalahan dapat dibuktikan, cara bagaimana perlakuan kesalahan itu diperlakukan, *means rea* dan *actus rea*, dengan sengaja atau dalam pengetahuannya bahawa ianya suatu kesalahan maka pertimbangan perlu dibuat bagi menentukan berat atau ringannya hukuman. Responden merujuk muka surat

379 hingga 380 Rekod Rayuan (alasan penghakiman perenggan 17 hingga 20), Hakim Bicara telah mempertimbangkan bahawa kes ini adalah berkepentingan awam yang mana poligami perlu mengikut peraturan sedia ada seperti dikanunkan bagi memelihara hak-hak isteri sedia ada dan lain-lain masalah ammah yang dinyatakan oleh Hakim Bicara.

13. Seksyen 129 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana yang dirujuk, menghendaki sebelum sesuatu hukuman ditetapkan bagi kes-kes yang boleh dipenjara, Mahkamah hendaklah mengambil kira watak, latar belakang, umur, kesihatan, mental atau hakikat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pesalah.

14. Kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan), YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah menyatakan bahawa (perenggan 10 m.s 341 Rekod Rayuan):-

“Setelah Mahkamah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara di muka surat 21 didapati bahawa Hakim Bicara ada mengulas berhubung prinsip pengakuan salah tersebut sebagaimana berikut:

[71] Mahkamah berpuas hati bahawa Pendakwa Syarie tiada mengemukakan apa-apa fakta tentang Tertuduh pernah dipertuduhkan atau pernah didapati bersalah dengan kesalahan ini atau apa-apa kesalahan jenayah syariah yang lain sebelum dari pertuduhan dalam kes ini.

[72] Dalam masa yang sama, Mahkamah juga berpuas hati bahawa Tertuduh telah mengaku salah dan ianya memudahkan proses pendakwaan dan perbicaraan kes ini terhadap Tertuduh di Mahkamah.

[73] Tetapi Mahkamah berpendapat walaupun kes ini merupakan kesalahan pertama tertuduh di hadapan Mahkamah dan mereka

mereka memudahkan proses dengan mengaku salah tetapi Mahkamah masih berpendapat kes ini adalah serius dan berat.

Oleh itu untuk mendakwa bahawa Hakim Bicara tidak mempertimbangkan Pengakuan Salah dan kesalahan kali pertama Perayu-Perayu di dalam penentuan hukumannya adalah tidak benar dan tersasar. Malahan Hakim Bicara turut mengulas keseluruhan fakta yang menjadi kebiasaan, yang menjadi pertimbangan di dalam kes jenayah berdasarkan Perenggan 64 hingga Perenggan 76 Alasan Penghakiman Hakim Bicara.

Selain itu, bukanlah menjadi satu prinsip yang utama dan automatik bagi setiap kesalahan pertama dan pengakuan salah Perayu ini menjadi faktor peringanan hukuman terhadap seseorang tertuduh berasaskan alasan berikut...”

(YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada Perenggan 12.1 hingga 12.4 Alasan Penghakiman, muka surat 342-346 Rekod Rayuan merujuk kes **Abdul Razak Othaman lwn. Ketua Pendakwa Syarie Negeri Melaka (2007) JH 23, 2, 203**, **Abdul Kahar Bin Ahmad lwn. Ketua Pendakwa Syarie Selangor**, kes **Muhammad Faris Bin Ismail & Shahidah Binti Abd Wahab lwn. Ketua Pnedakwa Syarie Negeri Melaka (2010) JH 32, 1, 62** dan kes **Muhammad Ridhwan Bin Tokiri Seorang Lagi lwn. Ketua Pendakwa Syarie (2012) JH 34, 2, 213.**)

15. Jawapan kami kepada isu ini ialah selari dengan dapatan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah(Rayuan) di atas bahawa kesalahan kali pertama bukanlah bersifat mandatori menghalang Mahkamah Syariah menjatuhkan hukuman penjara kepada Tertuduh. Persoalan sama ada hukuman pemenjaraan wajar dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan pertama, bergantung pada pelbagai faktor peringanan dan pemberatan yang ada. Selalunya antara faktor yang boleh yang menentukan sesuatu hukuman adalah sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen 129(1) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah

(Selangor) 2003. Selain itu, telah menjadi amalan penghakiman, faktor-faktor peringanan lain seperti **pengakuan bersalah** dan pernyataan taubat, pesalah bawah umur, **rekod peribadi yang baik**, kesan hukuman terhadap kesihatan pesalah dan **kesalahan pertama kali** dilakukannya turut diambil perhatian. Manakala faktor-faktor yang boleh memberatkan hukuman pula ialah rekod buruk pesalah, taraf perkahwinan, taraf pesalah di dalam masyarakat dan kedudukannya yang tinggi, kekerapan kesalahan dilakukan dan penggunaan kekerasan dan keganasan semasa melakukan kesalahan.

16. Kami maklum bahawa Hakim Mahkamah Rendah Syariah ada menyebut berkaitan kesalahan kali pertama dan pengakuan salah Perayu-Perayu dalam ulasan penghakimannya, namun kami tidak nampak bagaimana Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah mempertimbangkan faktor kesalahan pertama dan pengakuan salah dalam menjatuhkan hukuman dua (2) hari penjara ke atas Perayu-Perayu malahan Hakim Mahkamah Rendah Syariah tidak menjastifikasikan mengapa beliau berpendapat *kes ini adalah serius dan berat*.

17. Kami juga telah meneliti kes –kes yang dirujuk oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) pada **Perenggan 12.1 hingga 12.4 Alasan Penghakiman, muka surat 342-346 Rekod Rayuan** iaitu kes Abdul Razak Othaman lwn. Ketua Pendakwa Syarie Negeri Melaka (2007) JH 23, 2, 203, Abdul Kahar Bin Ahmad lwn. Ketua Pendakwa Syarie Selangor, kes Muhammad Faris Bin Ismail & Shahidah Binti Abd Wahab lwn. Ketua Pnedakwa Syarie Negeri Melaka (2010) JH 32, 1, 62 dan kes Muhammad Ridhwan Bin Tokiri Seorang Lagi lwn. Ketua Pendakwa Syarie (2012) JH 34, 2, 213. Kami dapati kes-kes yang dirujuk adalah melibatkan kesalahan-kesalahan di bawah Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995. Pada hemat kami rujukan kes haruslah seimbang atau setara dengan jenis kesalahan dalam Mahkamah menimbangkan hukuman. Kesalahan bagi Seksyen 124

EUUKIS 2003 tidak boleh disamakan dengan Kesalahan Jenayah Syariah khususnya berkaitan pertimbangan Mahkamah dalam menjatuhkan hukuman serta menjustifikasikan keseriusan atau beratnya kesalahan itu serta bahaya dan kesannya terhadap masyarakat.

18. Dengan hormatnya kami ingin tegaskan bahawa prinsip hukuman bagi kesalahan kali pertama dalam kes-kes matrimoni telah diaplikasikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam kes **Mokhtar Bin Raden lwn. Pendakwa Syarie Selangor JH Jld.32 Bhg.1 Hal. 69**. YA Hakim dalam kes rayuan tersebut telah meminda hukuman penjara satu bulan ke atas Perayu-Perayu kepada hukuman denda maksimum RM1000 atau penjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Berikut kami petik ulasan YA Hakim dalam rayuan tersebut.

“Setelah meneliti keseluruhan isu ini, Mahkamah berpuas hati dan berpendapat bahawa pihak Pendakwa Syarie dan Hakim Bicara telah tidak menyatakan berkaitan terdapatnya kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Perayu sebelum ini sekiranya ada dan Hakim Bicara juga gagal menyiasat tentang perkara-perkara yang dikehendaki di dalam peruntukan Seksyen 129 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti yang telah dinyatakan di atas. Oleh yang demikian, Mahkamah berpuas hati bahawa ini adalah kesalahan kali pertama Perayu dan Perayu juga tidak pernah disabitkan dengan apa-apa kesalahan sebelum ini, di mana tiada sebarang fakta dikeluarkan oleh mana-mana Mahkamah berkenaan sebarang sabitan kesalahan syariah lain ke atas diri Perayu sebelum ini dan perkara ini harus dititik beratkan oleh Mahkamah sebelum membuat sebarang hukuman ke atas kesalahan Perayu di dalam kes ini.

Mahkamah merujuk kes Norazlisham Bin Ramli lwn. Ketua Pendakwa Syarie, JH XV/II 165. YAA Dato' Hussin Bin Haji Harun menyatakan bahawa:

Kesalahan pertama yang dilakukan oleh Perayu juga wajar diambil kira sebagai qarinah Perayu mahu kembali ke pangkal jalan dan tidak mengulangi kesalahannya buat kali kedua. Oleh itu isu kesalahan kali pertama Perayu wajar diambil kira oleh Mahkamah ini dalam mendengar rayuan Perayu. Perayu tidak pernah disabitkan atau didakwa di bawah mana-mana kesalahan atau undang-undang yang berkuatkuasa mengenai agama Islam sebelum ini dan setelah dijatuhkan hukuman.

Memandangkan tahap kesalahan yang dilakukan oleh Perayu adalah pada peringkat prosedur yang diwujudkan pihak pemerintah atas masalah umum dan tidak memberi kesan secara langsung dengan masyarakat, hukuman terhadap kesalahan ini wajar diberikan lebih pertimbangan sama ada diringkankan hukuman atau diampunkan, tetapi wajar ditekankan supaya tidaklah sampai membuka peluang kepada pihak lain mengambil kesempatan terhadap pertimbangan ini.

Merujuk kepada Kitab al-Mausu'atul Jinaiyyah fi al-Fiqh al-Islami oleh Dr. Ahmad Fathi Bahansi apabila beliau memetic kata-kata Al-Mawardi di muka surat 364:

.....

Bermaksud:

Berkata Mawardi; Apabila urusan ta'zir di bawah kuasa pemerintah dan hukuman dikanunkan, sekiranya tidak berkaitan dengan hak manusia, maka boleh bagi Hakim yang dilantik memutuskan untuk mengampunkan kesalahan tersebut atau tetap

mengenakan ta'zir dan dibolehkan untuk memberi keringanan kepada sesiapa yang memohon maaf atas kesalahan yang dilakukannya.

Begitu juga dengan sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang diterjemahkan dan disebut oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim (Bekas Mufti Sabah) dalam buku beliau bertajuk Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam berdasarkan Qanun dan Hadith muka surat 247:

“Bahawa Nabi SAW telah bersabda: Maafkanlah seseorang yang belum kenal kejahatan (orang yang belum pernah melakukan kejahatan atau dosa) akan kesalahan mereka itu, kecuali hudud”.

Berdasarkan penerangan di atas, Mahkamah berpendapat Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mempertimbangkan kesalahan kali pertama sebagai faktor peringanan dalam kes ini. Oleh itu petisyen kedua (2) ini diterima oleh Mahkamah.”

19. Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam kes **Mokhtar Bin Raden lwn. Pendakwa Syarie Selangor** telah diperkukuhkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Mohd Idris Bin Masior lwn Ketua Pendakwa Syarie, JH34(1)** dan kes **Ashraf Bin Md Razi lwn. Ketua Pendakwa Syarie (Kes Rayuan No. 10000-166-0001-2017)**. Kedua-dua kes ini juga sebenarnya telah menjawab persoalan berkaitan kebenaran merayu sama ada hukuman pemenjaraan wajar dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan kali pertama dalam kes matrimoni. Kedua-dua kes ini memperkukuhkan dapatan bahawa hukuman penjara ke atas pesalah kali pertama dalam kes matrimoni adalah keras berlebih-lebihan dan inilah dapatan yang menjadi pegangan kami dalam rayuan ini. Kami tidak berhasrat

untuk menambah ulasan lanjut kerana penghakiman Hakim Mahkamah Rendah Syariah dan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam kedua-dua kes tersebut adalah hampir sama dan melibatkan YA Hakim yang sama. Tambahan pula persoalan tersebut telah dijawab oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dan adalah menjadi tanggungjawab Mahkamah yang lebih rendah menghormati keputusan Mahkamah yang lebih tinggi berdasarkan **Arahan Amalan No. 1 Tahun 2002**.

20. Dalam kes **Mohd Idris Bin Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie** Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat dapatan bahawa;

“Dalam kes ini kami dapati YA Hakim Mahkamah Tinggi langsung tidak menimbangkan hujah peringanan hukuman perayu berkaitan kesalahan perayu adalah kesalahan kali pertama, pengakuan salah perayu, umur perayu yang mencapai umur persaraan, keinsafan perayu dan hukuman denda yang hampir maksimum bagi kedua-dua kes perayu. Apa yang dianalisis oleh YA Hakim Tinggi adalah faktor-faktor pemberatan yang telah diulas oleh Mahkamah Bicara. Tanpa perimbangan sebegini, asas hukuman yang dijatuhkan oleh YA Hakim akan menjadi berat sebelah dan cenderung untuk menjadi terlampau keras kepada pesalah...

... Setelah kami meneliti fakta kes ini dan menimbangkan watak, latar belakang perayu dan hakikat kesalahan yang dilakukan, kami dapati hukuman penjara yang dikenakan ke atas perayu atas kesalahan berpoligami tanpa kebenaran adalah keras berlebihan. Oleh itu sewajarnya kami campurtangan

21. Dalam kes **Ashraf Bin Md Razi lwn. Ketua Pendakwa Syarie** pula Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan:

Kami juga tidak menemui di dalam Alasan Penghakiman Hakim Bicara MRS dan Yang Arif Hakim MTS berkenaan signifikannya hukuman 60 hari pemenjaraan berdasarkan teori pemulihan dan pencegahan ke atas Perayu. Kami dapati hukuman pemenjaraan tersebut hanyalah semata-mata suatu pembalasan akibat kegagalan Perayu membuat rayuan terhadap hukuman pemenjaraan ketika proses mitigasi di hadapan Hakim Bicara

Kami juga dapati Hakim Bicara tidak mempertimbangkan latar belakang Perayu, jenis kesalahan yang dipertuduhkan, pengakuan bersalah Perayu dan hakikat kesalahan kali pertama yang dilakukan Perayu dengan sewajarnya. Kami dapati hukuman penjara yang dikenakan ke atas Perayu atas kesalahan matrimonial kali pertama adalah suatu hukuman yang berat

Kami berpendapat hukuman Perayu pemenjaraan selama 60 hari adalah hukuman yang berlebihan. Kaedah deteren/pencegahan yang munasabah ke atas Perayu ialah denda tanpa hukuman pemenjaraan. Kesan hukuman penjara ke atas Perayu lebih memberi kesan negatif dari aspek peribadi serta melibatkan orang-orang di bawah tanggungan Perayu. Kami berpendapat Perayu masih boleh diberi peluang untuk memperbaiki kesilapannya berdasarkan ini adalah kesalahannya kali pertama. Ini bersesuaian dengan keadah Fiqh al Mumkin 'Ala Daw' Qa'idat al-Maysur La Yasqut bil Ma'sur (لما سُرَّ إلى من طبعه ما سُرَّ) dalam kitab karangan Dr. Ibrahim Al-Suwayd yang menyebut:

...

“Dalam kita mengubah sesuatu kemungkaran, kita tidak boleh membiarkan tujuan asal hilang sehingga menyebabkan timbul perkara baru yang lebih besar.”

Dalam hal ini, kami dapati Hakim Mahkamah Tinggi telah terkhilaf apabila mengekalkan hukuman pemenjaraan 60 hari bagi kes ini walaupun hukuman pemenjaraan tersebut bertujuan untuk pemulihan dan pencegahan kepada Perayu. Kami berpandangan hukuman denda maksimum sahaja telah mencukupi dalam kes ini dan hukuman pemenjaraan wajar diketepikan

22. Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diberikan kami berpuas hati menyimpulkan bahawa hukuman penjara tidak wajar dikenakan ke atas pesalah kali pertama dalam kes matrimoni. Kami berpendapat hukuman denda maksimum adalah memadai sebagai tindakan pemulihan dan pencegahan.

KEPUTUSAN

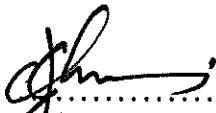
Setelah meneliti Notis Rayuan, Petisyen Rayuan, Rekod Rayuan serta hujah kedua-dua belah pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu-Perayu diterima.
2. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) pada 16 Februari 2017 dalam **Kes Rayuan No. 10500-166-0028-2016** dan **Kes Rayuan No. 10500-147-0029-2016** adalah **DIKETEPIKAN** dan hukuman **DIPINDA** kepada denda RM1000 atau penjara 6 bulan jika gagal membayar denda untuk kedua-dua kes.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
.....
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

